

国家税务总局洛阳市税务局第一稽查局

税务处理决定书

洛税一稽处〔2026〕32号

洛阳达文木制品有限公司：(纳税人识别号：91410303MAE8282C36)

我局对你单位(注册地址：河南省洛阳市西工区衡山路100号五洲国际C区38栋一单元412室)2024年12月16日至2025年2月17日期间涉税情况进行专项检查，违法事实及处理决定如下：

一、违法事实

你单位没有实际经营地址，不具有生产、经营条件，在2024年12月16日至2025年2月17日期间，取得上游单位虚开的增值税专用发票，并采取欺骗手段取得运输发票，在无实际经营业务的情况下，虚构木材购进和销售业务，为19个单位开具电子发票(增值税专用发票)67份，金额9,966,115.94元，税额1,295,595.06元，价税合计11,261,711.00元。

你单位为他人开具与实际经营业务情况不符的发票的行为，违反了《中华人民共和国税收征收管理法》(2015年4月修正)第二十一条第二款以及《中华人民共和国发票管理办法》(2023年7月修订)第十八条的规定，是《中华人民共和国发票管理办法》(2023年7月修订)第二十一条第二款第一项规定的禁止性行为。

上述违法事实由以下证据印证：

证据一：洛阳市西工区市场监督管理局提供的企业基本注册信



息，用以证明你单位的工商登记信息、工商状态；注册地房东提供的情况说明、合同、收款记录，用以证明王军军租赁期间人在外地且房屋无使用迹象；无锡顺茂物业管理有限公司洛阳分公司提供的情况说明，用以证明物业未向你公司收取仓储服务费及提供仓储服务。

证据二：洛阳市西工区税务局提供的税务登记信息、发票明细、申报表、财务报表，用以证明你单位的税务登记及备案详情、发票接收及开具明细、申报明细及财务状况。

证据三：国家税务总局铜陵市稽查局、国家税务总局铜陵市第一稽查局、国家税务总局枞阳县税务局提供的企业状态及取证信息，用以证明 12 户上游木材企业均是虚假注册、目前处于走逃失联状态，无实际木材生产及销售能力。

证据四：国家税务总局涡阳县税务局提供的情况说明，用以证明涡阳县春岩木材经营门市部（个体工商户）、涡阳县泊艺木材经营门市部（个体工商户）均存在经营地址虚假的情况，不具备实际生产加工能力。

证据五：周口如意汽车运输有限公司、临沂创品运输有限公司提供的情况说明、记账凭证及发票、应收账款明细账，用以证明其均未向你单位提供过运输业务。

证据六：中国建设银行提供的查询回单，用以证明你单位备案的银行账户为个人账户且无收付款记录；中国银行填写的送达回证，用以证明你单位在发票上备注的账户不存在。

证据七：检查人员制作的现场笔录，用以证明多次联系你单位相关人员不到场。

证据八：国家税务总局铜陵市稽查局、国家税务总局铜陵市第一稽查局提供的已证实虚开通知单、发票清单、协查函等资料，用以证明铜陵昆鹏种植家庭农场（个人独资）等 11 户企业开具给你单位的发票为虚开发票。

二、处理决定及依据

（一）根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条的规定，你单位在 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 2 月 17 日期间，开具电子发票（增值税专用发票）67 份，金额 9,966,115.94 元，税额 1,295,595.06 元，价税合计 11,261,711.00 元的行为属于虚开发票行为。

（二）根据《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年 7 月修订）第二条、第三条、第十八条、第二十一条第二款第一项、第三十五条第一款的规定，你单位虚开电子发票（增值税专用发票）金额超过 1 万元，应当处 5 万元以上 50 万元以下的罚款。

为加强行政执法与刑事司法衔接工作，根据《中共中央办公厅国务院办公厅转发国务院法制办等部门〈关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见〉的通知》（中办发〔2011〕8 号）第一条第三款的规定，对你单位虚开增值税专用发票的行为暂不予作出行政处罚决定，待公安机关撤销案件、人民检察院作出不起诉决定、人民法院作出无罪判决或者免于刑事处罚后，再决定是否给予行政处

罚。

（三）根据《中华人民共和国刑法》（2020年12月修正）第二百零五条第一款、第三款以及《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2024〕4号）第十条第一款第一项、第十一条第一款的规定，你单位虚开电子发票（增值税专用发票）税款数额在10万元以上，涉嫌构成犯罪。

根据《中华人民共和国发票管理办法》（2023年7月修订）第三十五条第一款和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（2020年8月修订）第三条以及《最高人民法院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2022年4月6日印发）第五十六条的规定，移送司法机关追究刑事责任。

你单位若同我局在纳税上有争议，必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局河南省税务局申请行政复议。

